

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3545/2537

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
นครสวรรค์

นาย จเร สิทธิเกษร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 116, มาตรา 118

เมื่อจำเลยซึ่งเป็นผู้ทำสัญญาประกัน ส. ผู้ต้องหาต่อโจทก์ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวน ได้ยื่นหนังสือมีข้อความว่าขอถอนหลักทรัพย์อันเป็นหลักประกันเพื่อนำไปขายให้ผู้อื่น และจำเลยได้มอบตัว ส.ผู้ต้องหาคืนต่อโจทก์พร้อมทั้งนำหลักทรัพย์ของ อ.และพาตัวอ.มาทำสัญญาประกัน ส. ผู้ต้องหาฉบับใหม่ต่อโจทก์ด้วย โดยสัญญาระบุชื่อ อ. เป็นผู้ประกันแต่ผู้เดียว กรณีจึงมิใช่เรื่องจำเลยขอเปลี่ยนหลักประกัน แต่เป็นเรื่องขอถอนสัญญาประกันหรือขอถอนหลักประกัน เมื่อจำเลยมอบตัวต่อ ส. ผู้ต้องหาคืนต่อโจทก์แล้วเช่นนี้ ความรับผิดชอบของจำเลยตามสัญญาประกันที่จำเลยทำต่อโจทก์ดังกล่าว ย่อมหมดไปตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 116

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทำสัญญาประกันนายสำรวล ยอดสิงห์ ผู้ต้องหาไปจากโจทก์ ต่อมาจำเลยขอถอนหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อจะนำไปขายและนำหลักทรัพย์ของนางอัญชลี สิทธิเกษร มาเป็นหลักประกันแทนโจทก์อนุญาตและให้นางอัญชลีทำสัญญาประกันผู้ต้องหาดังกล่าวไว้ด้วย หลังจากนั้นจำเลยและนางอัญชลีไม่สามารถ

นำตัวผู้ต้องหาส่งให้โจทก์ตามกำหนดนัดของโจทก์ อันเป็นการผิดสัญญาประกัน จำเลยและนางอัญชลีจะต้องร่วมกันชำระเงินจำนวน 200,000 บาท แก่โจทก์โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยและนางอัญชลีตามคดีแพ่งหมายเลขดำที่63/2524 ของศาลชั้นต้น ระหว่างพิจารณา นางอัญชลีกับโจทก์ทำสัญญาประนีประนอมยอมความว่า นางอัญชลีจะชำระเงินค่าปรับ200,000 บาท แก่โจทก์และโจทก์ขอถอนฟ้องจำเลย เพื่อฟ้องใหม่ศาลชั้นต้นอนุญาตและพิพากษาตามยอม นางอัญชลีมิได้ชำระหนี้ให้โจทก์ตามยอมโจทก์จึงฟ้องจำเลยใหม่เป็นคดีนี้ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 275,000 บาท พร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงิน 200,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้ำและจำเลยไม่ต้องรับผิดตามสัญญาประกันเพราะขอถอนประกันและส่งตัวนายสำรวจ ยอดสิ่งให้แก่โจทก์แล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 275,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 200,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยเพียงขอถอนหลักประกันหรือเปลี่ยนหลักประกันเท่านั้น มิใช่ขอถอนสัญญาประกัน จึงไม่ทำให้สัญญาประกันที่จำเลยทำไว้ต่อโจทก์หมดความรับผิดชอบนั้น ปรากฏว่าหลังจากจำเลยทำสัญญาประกันนายสำรวจ

ผู้ต้องหาต่อโจทก์แล้วต่อมาจำเลยได้ยื่นหนังสือตามสำเนาเอกสารหมายเลข 2 ท้ายฟ้องต่อโจทก์แม้หนังสือฉบับนี้จะระบุหัวข้อเรื่องกำหนดว่าขอถอนเปลี่ยนหลักทรัพย์สัญญาประกัน แต่เนื้อหาก็มีย่อความชัดเจนว่าขอถอนหลักทรัพย์อันเป็นหลักประกันเพื่อนำไปขายให้ผู้อื่น และจำเลยได้มอบตัวนายสำรวจผู้ต้องหาคืนต่อโจทก์ พร้อมทั้งนำหลักทรัพย์ของนางอัญชลีและพาตัวนางอัญชลีมาทำสัญญาประกันนายสำรวจผู้ต้องหาฉบับใหม่ต่อโจทก์ด้วยโดยสัญญาระบุชื่อนางอัญชลีเป็นผู้ประกันแต่ผู้เดียวกรณีจึงมิใช่เรื่องจำเลยขอเปลี่ยนหลักประกัน แต่เป็นเรื่องขอถอนสัญญาประกันหรือขอถอนหลักประกัน เมื่อจำเลยมอบตัวนายสำรวจผู้ต้องหาคืนต่อโจทก์แล้วเช่นนี้ ความรับผิดชอบของจำเลยตามสัญญาประกันที่จำเลยทำต่อโจทก์ดังกล่าว ย่อมหมดไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 116

พิพากษายืน

(ถวิล ตริเพชร-สกล เหมือนพะวงศ์-พิมล สมานิตย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ